

1500986-34.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... para atender a uma denúncia de tráfico. No local, foram encontrados 12 equipamentos de telefonia, além de entorpecentes, sendo todos apreendidos e apresentados à autoridade policial, que lavrou autos separados. Na ocasião, o suspeito Peterson informou que Edson deixou os equipamentos em sua casa para que os guardasse, afirmando que seu tio trabalhava em um ferro-velho e que havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500986-34.2019.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500986-34.2019.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2042173/2019 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1996805 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 10367/18/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2042173 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 10367/18/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2042173 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 10367/18/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2042173 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 10367/18/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2042173 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 10367/18/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Peterson da Silva Maldonado e outro

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

EDSON ANDRADES DA SILVA SANTOS e PETERSON DA SILVA MALDONADO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, próximo ao dia 19 de outubro de 2018, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, agindo em concurso de pessoas, adquiriram, em proveito próprio, ciente de sua origem criminosa, 12 equipamentos de telefonia pertencentes à Claro S/A, sendo 07 deles de maior potência e avaliados em R\$1.000,00 e os demais, de menor potência, sem valor de mercado identificado.

A denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2019 (fls. 97).

Os réus foram citados às fls. 140 e 156 e apresentaram resposta à acusação às fls.

145/146 e 160.

Folhas de antecedentes (fls. 109/117 e 120/122) e certidões de eventos (fls. 106/108 e 118/119) foram juntadas aos autos.

No dia 08 de agosto de 2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidos o representante da vítima, Edilson Rosemar de Almeida, as testemunhas de acusação PM Vinícius de Freitas Vivaldini e PM Ademir Barbosa Barros e de defesa Reinaldo Aparecido Confetti. Após, os réus foram interrogados. Em debates orais (fls. 197), a nobre representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A r. Defesa, a seu turno, bradou pela absolvição dos réus por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (fls. 204/212). É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, com relação ao acusado Edson, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), relação dos equipamentos da Claro S/A (fls. 08/09), termo de declarações (fls. 30/31), auto de entrega (fls. 34), termos de depoimento (fls. 51; 52 e 53) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. O mesmo, porém, não se diga em relação ao réu Peterson.

Senão, vejamos.

Na fase policial (fls. 63/64), o réu Edson Andrades da Silva Santos disse que comprou os equipamentos em questão de dois indivíduos uniformizados em um veículo, que se apresentaram como funcionários da empresa Zoponi. Negou que tivesse ciência de que os itens seriam furtados e alegou que seu sobrinho Peterson apenas guardou os equipamentos a seu pedido. Em Juízo, disse que trabalha comprando e vendendo reciclagem no seu ferro-velho e que, no dia dos fatos, comprou os equipamentos de dois funcionários da empresa Zoponi, como material de descarte, além de pedaços de ferro. Disse que anotou o telefone dos rapazes que fizeram a venda, mas não conseguiu localizar tais anotações. Afirmou que pretendia desmanchar e vender os equipamentos e que os deixou na casa de seu sobrinho porque estava sem tempo para fazer a limpeza e tinha receio de que pudessem vir a ser furtados em seu estabelecimento.

Já o réu Peterson da Silva Maldonado não foi ouvido na fase policial. Em Juízo, informou que seu tio Edson guardou os equipamentos em sua casa e que, na ocasião, não fez nenhum questionamento a ele, pois o mesmo é seu tio e tem livre acesso à residência. Disse que não tinha ciência da origem ilícita dos objetos em questão. Contou que, nesse mesmo dia, a polícia invadiu sua casa e apreendeu drogas e os equipamentos de telefonia.

Por sua vez, o representante da vítima, Edilson Rosemar de Almeida, ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 30/31), informou que os equipamentos em questão estavam armazenados no depósito da Claro em virtude de uma modernização da rede e que seriam utilizados em torres de telefonia com menor capacidade, mas foram furtados. Informou que cada unidade dos sete equipamentos de modelo RRUS 11 B7SP custa R\$ 1.000,00 (um mil reais) e que os cinco aparelhos restantes não possuíam valor de mercado. Esclareceu que não ocorreu depreciação dos valores dos equipamentos e disse que somente um dos equipamentos estava desmontado e os outros estavam em bom estado. Em Juízo, acrescentou que não conhece os réus, mas conhece a empresa Zopone, afirmando que esta não tem autorização para fazer a venda de aparelhos da Claro.

Os policiais militares Vinícius de Freitas Vivaldini e Ademir Barbosa Barros informaram que foram acionados para atender a uma denúncia de tráfico. No local, foram encontrados 12 equipamentos de telefonia, além de entorpecentes, sendo todos apreendidos e apresentados à autoridade policial, que lavrou autos separados. Na ocasião, o suspeito Peterson informou que Edson deixou os equipamentos em sua casa para que os guardasse, afirmando que seu tio trabalhava em um ferro-velho e que havia comprado os itens de uma pessoa desconhecida, por R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Em Juízo, acrescentou que o réu Peterson não apresentou nenhum documento da origem lícita dos equipamentos. Em contato com Edson, este confirmou a

propriedade dos equipamentos, afirmando que os comprou licitamente por R\$ 280,00, sendo naquela ocasião apenas qualificado, mas não foi conduzido à Delegacia. O PM Ademir disse que os equipamentos estavam em caixas metálicas e a fiação era de telefonia, não se recordando a qual empresa pertenciam e não sabendo se eram equipamentos novos ou usados.

Por fim, a testemunha de defesa Reinaldo Aparecido Confetti disse que vende reciclagem para o réu Edson e que estava no ferro-velho quando dois rapazes uniformizados, conduzindo um carro da empresa Zoconi, venderam os equipamentos como material de descarte para reciclagem.

Pois bem. Como se vê, não há dúvidas de que os equipamentos em questão estavam na posse do réu Edson, que os guardou na residência de seu sobrinho Peterson, e que tais objetos haviam sido furtados de um depósito da empresa Claro, tratando-se, portanto, de produto de crime.

É certo que o réu Edson alegou que não sabia da origem ilícita de tais equipamentos. Todavia, tal versão não convence, pois o acusado adquiriu os objetos em questão sem qualquer nota fiscal ou outro documento equivalente e por valor muito mais baixo do que o de mercado, já que pagou apenas R\$ 280,00 por equipamentos avaliados em pelo menos R\$ 7.000,00.

Aliás, vale destacar que o próprio réu Edson admitiu que ficou com medo de que tais equipamentos pudessem ser furtados em seu estabelecimento e resolveu guardá-los na casa de seu sobrinho, o acusado Peterson, o que demonstra que o mesmo sabia que se tratava de produtos valiosos e não de mero descarte como sucata.

Além disso, se o acusado Edson sabia que a empresa Zoconi prestava serviços para a vítima Claro, caberia a ele ter exigido dos supostos funcionários que lhe ofereceram os equipamentos documentos que autorizavam sua comercialização, especialmente por se tratar de comerciante que atua no ramo de ferro-velho. Tal circunstância poderia, inclusive, servir para qualificar o delito, nos termos do que dispõe o §1º do artigo 180 do Código Penal, mas não chegou a ser descrita na denúncia.

Ora, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado já se mostra suficiente para incriminá-lo, pois a posse de produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse, o que, no caso dos autos, não ocorreu em relação ao acusado Edson. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE. 1. Tendo o Tribunal de Justiça concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que "a prova dos autos é suficiente quanto à configuração do crime de receptação", ressaltando que "o objeto foi encontrado na posse do Apelante, situação esta que inverte o ônus da prova de sua inocência, sendo certo que ele não comprovou, em momento algum, a origem lícita do mesmo", a alteração do entendimento da Corte de origem, como pretendido, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 3. Como observado pelo MPF, tratando-se de réu primário, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido apontado fundamento concreto para justificar o recrudescimento do regime, faz jus ao regime mais brando, nos termos das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto. (AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Logo, não há que se falar em absolvição do réu Edson por ausência de dolo ou em

desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa e tampouco em conversão do julgamento em diligências para a identificação dos supostos funcionários da empresa Zoponi, na forma pretendida pela r. Defesa.

Por outro lado, entendo que não há como se afirmar com certeza que o réu Peterson tinha ciência da origem ilícita dos objetos em questão, já que os mesmos teriam sido levados até sua residência por seu tio Edson, que era proprietário de um ferro-velho, não havendo provas de que Peterson tivesse participado das negociações relativas à compra dos referidos equipamentos ou que tivesse sido cientificado por Edson sobre as condições em que os teria recebido.

Desse modo, em face do princípio do 'in dubio pro reo', entendo de rigor sua absolvição por insuficiência de provas, com a condenação apenas do acusado Edson pelo crime de receptação dolosa.

Passo à dosimetria da pena em relação ao réu Edson.

Na primeira fase, verifico que o réu registra maus antecedentes, em razão de uma condenação transitada em julgado e sem efeito de reincidência (processo nº 0044043-07.2004.8.26.0576 - fls. 106/107), de modo que fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Da mesma forma, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu EDSON ANDRADES DA SILVA SANTOS à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ABSOLVENDO, porém, o réu PETERSON DA SILVA MALDONADO pela prática do mesmo delito com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Muito embora o réu Edson registre uma condenação anterior, observo que o mesmo é tecnicamente primário. Além disso, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos seria suficiente e socialmente recomendável, no termos do artigo 44, §3º, do Código Penal. Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade (a ser especificada oportunamente no momento de sua execução), pelo mesmo prazo da pena substituída, e por mais 10 dias-multa, sem prejuízo da multa originária.

Se, eventualmente, o réu Edson descumprir injustificadamente a pena restritiva de direitos imposta, haverá a conversão desta em pena privativa de liberdade, cujo regime inicial para o cumprimento será o semiaberto, em razão de seus maus antecedentes.

Como o acusado Edson respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Condeno o réu Edson, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 1º de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA